



Bogotá, 21 de Julio de 2026

Señores:
JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E. S. D.

REF: SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DEL PROCESO
EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAR LTDA.
"CREARCOOP"

Apoderado: ABOGADOS EN COLOMBIA S.A.S

DEMANDADOS: DIANA LORENA TORRES TORRES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.778.684, en calidad de deudora principal; HOLMES SÁNCHEZ QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.977.583, en calidad de codeudor; y DANIEL RICARDO CALDERÓN CORREA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.000.601.898, en calidad de codeudor.

Título ejecutivo: Pagaré No. 2315000116.

Obligación: No. 10-2315000116.

ANGGIE GISSETH COUTIN MATURANA, mayor de edad, identificada con C.C. No. 1.193.532.316 y T.P. No. 456439 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial designada por ABOGADOS EN COLOMBIA S.A.S., sociedad apoderada judicial de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAR LTDA. – CREARCOOP, respetuosamente solicito decretar las siguientes medidas cautelares sobre bienes, salarios, productos financieros, créditos, derechos económicos y demás activos embargables de los demandados.

La presente solicitud se formula dentro del proceso ejecutivo promovido con fundamento en el pagaré No. 2315000116, correspondiente a la obligación No. 10-2315000116, suscrito por los demandados DIANA LORENA TORRES TORRES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.778.684, en calidad de deudora principal; HOLMES SÁNCHEZ QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.977.583, en calidad de codeudor; y DANIEL RICARDO CALDERÓN CORREA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.000.601.898, en calidad de codeudor.

Conforme a la demanda, liquidación y extracto de movimientos del crédito, al corte del 06 de julio de 2026, la obligación presenta saldo insoluto por capital de \$6.022.667, intereses remuneratorios causados de \$7.934.754 e intereses moratorios causados de \$287.040, para una cuantía base de \$14.244.461.

En virtud de la mora de los demandados y de la cláusula aceleratoria contenida en el pagaré, CREARCOOP hizo exigible anticipadamente el saldo insoluto de la obligación. Por lo anterior, y de conformidad con los artículos 593, 594, 599, 600, 601 y concordantes del Código General del Proceso, Para el embargo de salarios, prestaciones sociales legalmente embargables y demás emolumentos laborales,



invoco además los artículos 154, 155, 156 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo, por tratarse de crédito a favor de cooperativa legalmente autorizada. Para el embargo de mesadas pensionales, si existieren, invoco el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, respetando los límites legales, embargos anteriores y órdenes alimentarias preferentes.

solicito el decreto de medidas cautelares suficientes, proporcionales y necesarias para garantizar el pago de la obligación ejecutada, sus intereses, costas y agencias en derecho.

II. MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS

1. Embargo de salario

Solicito decretar el embargo y retención de hasta el cincuenta por ciento (50%) del salario, comisiones, bonificaciones, primas y demás emolumentos laborales legalmente embargables que devengue los demandados DIANA LORENA TORRES TORRES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.778.684, en calidad de deudora principal; HOLMES SÁNCHEZ QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.977.583, en calidad de codeudor; y DANIEL RICARDO CALDERÓN CORREA, por tratarse de crédito a favor de cooperativa legalmente autorizada.

En el oficio deberá ordenarse al pagador retener las sumas legalmente embargables y consignarlas a órdenes del despacho, respetando embargos anteriores, órdenes alimentarias preferentes y demás límites legales.

En caso de que las demandadas ya no laboren allí, solicito que el empleador informe la fecha de retiro, último salario devengado y, si lo conoce, el nuevo empleador o pagador.

2. Embargo de mesada pensional si existiere

En caso de que los demandados sean pensionados, solicito decretar el embargo y retención de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional neta que perciba, por tratarse de crédito a favor de cooperativa legalmente autorizada.

Para tal efecto, solicito librar oficio a COLPENSIONES, PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., para que informen si los demandados figuran como pensionados y, de ser así, procedan con la retención judicial dentro de los límites legales.

3. Embargo y retención de productos financieros

Solicito decretar el embargo y retención de los dineros depositados en cuentas corrientes, de ahorros, o que a cualquier título bancario o financiero posea la parte demandada, en las entidades financieras BANCO AGRARIO, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO ITAÚ, BBVA COLOMBIA, COLPATRIA, DAVIVIENDA, BCSC CAJA SOCIAL, BANCO POPULAR, BANCO BOGOTÁ, BANCO SUDAMERIS, BANCO AV VILLAS, BANCOLOMBIA, SCOTIABANK, BANCO PICHINCHA, BANCO FALABELLA, BANCAMIA, BANCO W, NEQUI, DAVIPLATA,

LULO BANK, NU BANK a nivel nacional.

Para esta medida solicito fijar como límite máximo inicial la suma de VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESO M/CTE (\$21.366.691), equivalente al valor actual de la ejecución incrementado en un cincuenta por ciento (50%), sin perjuicio de lo que el despacho estime procedente.

4. Embargo de bienes inmuebles

Solicito decretar el embargo de los bienes inmuebles que figuren a nombre de los demandados para ello, se requiere que se libre oficio a la Superintendencia de Notariado y Registro y/o a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos competentes, para que informen si los demandados registran inmuebles y, en caso afirmativo, inscriban la medida de embargo en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria. Una vez inscrito el embargo, solicito que se ordene el secuestro del bien o bienes que resulten de propiedad de los demandados, si ello fuere necesario para garantizar la efectividad de la ejecución.

5. Embargo de vehículos automotores

Solicito librar oficio al Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, para que informe si los demandados registran vehículos a su nombre, indicando placa, clase, marca, línea, modelo y organismo de tránsito. Identificado el organismo competente, solicito librar el oficio correspondiente para la inscripción del embargo y, de ser procedente, ordenar la aprehensión, inmovilización y secuestro del vehículo.

6. Embargo de derechos comerciales, contractuales y de propiedad industrial

Solicito decretar el embargo de los establecimientos de comercio, matrículas mercantiles, cuotas, participaciones, créditos, cuentas por pagar, derechos contractuales, marcas, nombres comerciales, enseñas, signos distintivos o cualquier otro derecho patrimonial susceptible de embargo que figure a nombre de los demandados para tal efecto solicito librar oficios a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, para que informe si los demandados registran matrícula mercantil, establecimiento de comercio, participación social o derechos mercantiles, y en caso afirmativo inscriba la medida correspondiente.

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, para que informe si los demandados registran marcas, enseñas, nombres comerciales, lemas, patentes, diseños industriales u otros derechos de propiedad industrial, y en caso afirmativo inscriba el embargo o indique el trámite correspondiente.

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente / SECOP, para que informe si los demandados registran contratos estatales vigentes o celebrados durante los últimos dos (2) años. De existir contratos, solicito que se oficie a la entidad contratante o pagadora para que retenga las sumas legalmente embargables y las consigne a órdenes del despacho.

Por tratarse de medidas cautelares solicitadas con la presentación de la demanda



ejecutiva, solicito que se tramiten en cuaderno separado y con la reserva necesaria para garantizar su efectividad.

Así mismo, solicito tener en cuenta que, al pedirse medidas cautelares, no se remite copia previa de esta solicitud a los demandados, conforme a la excepción prevista en la Ley 2213 de 2022.

Por lo expuesto, solicito al despacho:

1. Decretar las medidas cautelares solicitadas.
2. Librar los oficios correspondientes.
3. Ordenar que las sumas retenidas sean consignadas a órdenes del despacho en la cuenta de depósitos judiciales correspondiente.
4. Limitar las medidas al monto legalmente procedente, evitando excesos frente al valor de la ejecución.

Atentamente,

ANGGIE GISSETH COUTIN MATURANA
C.C. 1.193.532.316- T.P. 456439 del C.S. de la J.
ABOGADOS EN COLOMBIA SAS
NIT 901.866.706-6
Calle 44A #68A-106
Barrio Florida Nueva Medellín-Antioquia